

일련번호 제25-021-처분-22호

한국가스공사 상임감사위원

통 보

제 목 간이공사 및 소규모용역 전자 실적증명서 발급기능 마련

소 관 부 서 ◆처 ▲부

조 치 부 서 ◆처 ▲부

내 용

1. 업무개요

◆처 ▲부는 「직제규정시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 계약관련 전산시스템 운영 및 총괄업무를 담당하고 있으며, 이에 따라 공사 전자조달시스템을 통해 전자입찰, 계약체결 및 실적증명서 발급 등 계약전반의 업무를 전자적으로 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「계약업무관리지침」 제67조에는 계약상대자가 실적증명서 발급을 요청한 경우 공사주관부서(계약사후관리부서)에서 준공정산금액, 실적금액 등에 관하여 확인한 후 계약담당부서(사업소 계약담당부서 포함)에서 발급하도록 되어 있다. 같은 지침 제10조의2에는 정보처리장치를 이용하여 입찰 및 계약체결 등 계약업무를 처리할 수 있으며, 이와 관련한 세부사항은 별도로 정하는 바에 따른다고 규정되어 있다.

그리고 「전자조달시스템을 이용한 계약업무처리 지침」 제1조에는 「계약업무관리 지침」 제10조의2에 의거 우리공사가 전자조달시스템을 활용하여 공사·용역·물품

구매분야의 전자입찰을 시행함에 있어 이에 관한 세부 방침을 정함에 그 목적이 있다고 규정하고 있으며, 같은 지침 제3조에 따르면 특별한 사유가 없는 한 실적증명서 발급은 전자조달시스템을 이용하여 발급해야 한다. 즉 전자조달시스템을 활용하여 전자입찰을 시행하는 계약 건에 대해서는 「전자조달시스템을 이용한 계약업무처리 지침」이 적용되어 실적증명서는 전자적으로 발급해야 하며, 이를 통해 실적증명서의 발급 내역에 대한 기록도 투명하게 관리되며 추적관리도 가능하다.

한편 「공사관리규정」 제6장 제8절 간이공사 및 소규모용역에 따르면 추정가격 2,000만원 이하의 공사 및 1,000만원 이하 소규모 용역¹⁾은 공사주관부서에서 계약담당부서를 거치지 않고 직접 계약 체결 및 사후관리(실적증명서 발급 포함)하도록 되어 있다. 같은 규정 제82조에 따라 간이공사 및 소규모용역의 계약체결 및 사후관리는 공사주관부서장의 책임 하에 처리하며, 별도의 계약서 작성 없이 간이공사 지시서에 계약상대방이 기명날인함으로써 계약이 성립한다. 즉, 공사주관부서에서는 전자입찰을 통하지 않고 계약체결 행위를 시행함에 따라 간이공사 및 소규모용역 실적증명서 발급 요구 시 전자조달시스템에 등록된 데이터가 없으므로 계약담당부서가 기존계약 내용을 직접적으로 확인하기 어렵다. 이러한 사유로 인하여 간이공사 및 소규모용역에 대한 실적증명은 전자조달시스템을 통하여 이뤄지지 않고 있고 발급권한 및 기능이 마련되어 있지 않다. 따라서 공사주관부서에서는 계약담당부서를 통해서 전자조달시스템으로 간접 발급하거나 그렇지 않으면 계약상대자가 공사를 방문하여 양식 제출 후 수기로 직접 발급해야 한다.

1) 「공사관리규정」에서는 소규모용역을 공사(工事)와 직접적으로 관련된 용역이거나, 시설 점검 및 진단용역으로 정의

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간 중 사업소별로 간이공사 및 소규모용역에 대해서 실적증명서 발급관련 현황을 파악한 결과 전자조달시스템을 통해 실적증명서 발급요청이 왔을 경우 계약담당부서를 통해 전자적으로 간접 발급이 가능하였으나, 일부 사업소에서는 계약담당부서를 거치지 않은 계약에 대해서는 계약정보 확인불가의 사유로 계약담당부서를 통한 전자 발급이 불가하다는 의견을 제시하였다. 이에 따라 공사주관부서에서는 수기로 발급할 수밖에 없으며, 이때 계약상대자는 실적증명서 발급을 위해 양식 수기작성 및 공사를 방문해야 하는 등 불필요한 행정력을 소모하게 된다. 또한 수기 실적증명서 발급 시에는 기관 명의로 발급됨에도 불구하고 기록관리가 되지 않는다. 따라서 공사주관부서의 행정 효율성을 제고시키고 발급내역을 투명하게 관리 할 수 있도록 간이공사 및 소규모용역 실적증명서 전자발급 기능을 마련하여 개선할 필요가 있다.

관계부서 의견 ▲부는 현재 전자조달시스템이 계약담당부서의 계약업무 처리를 위하여 개발된 전산 시스템이므로 일반 공사주관부서의 접근이 불가능하고, 실적증명의 전산발급을 위해서는 간이공사 및 소규모용역에 대한 계약자료 관리와 실적증명 등 사후관리업무에 대한 별도의 메뉴 개발, 공사주관부서의 전산 접근권한 등이 추가적으로 필요하여 현재의 전자조달시스템에서는 기능적 구현이 어렵다는 의견을 제시하였다. 한편 공사에서는 ㉮㉮청 차세대 나라장터 연계시스템 구축²⁾을 위한 계약 시스템 신규개발 용역을 준비 중에 있고 신

2) 「전자조달법」에 따라 공사는 차세대 나라장터(정부의 조달시스템) 이용전환 대상기업에 해당되어 원활한 이용전환을 위해 신규 연계 시스템 구축

규 구축 될 예정('26년 상반기 예정)인 시스템의 일부 기능에는 계약체결 이후의 이행단계 및 사후관리업무에 대한 전산지원을 포함할 예정으로 ▣부와 협의하여 계약체결단계 이후의 계약이행단계 관리주체인 공사주관부서의 시스템 접근 권한 부여, 간이공사 및 소규모 용역에 대한 공사주관부서의 실적증명서 발급 기능 등을 추가 지원하는 방안을 모색하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆처장은

▣부와 협의하여 공사주관부서가 신규 구축되는 계약시스템에 간이공사 및 소규모용역 실적증명서 전자 발급이 가능하도록 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

◆처 ▣부